

0001668-63.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001668-63.2022.8.26.0348 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001668-63.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

JOAO DE ANDRADE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JOÃO DE ANDRADE DA SILVA e BRUNO DE LIMA ISMAEL foram denunciados como incurso, por 13 vezes no caput c.c. § 2º, ambos do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 51 vezes no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 59 vezes no inciso III do § 1º do artigo 29 Lei nº 9.605/98; e por 5 vezes no inciso III do § 1º c.c. inciso I do § 4º, ambos do artigo 29, da Lei nº 9.605/98; todos combinados com o artigo 29 do Código Penal.

Narra a denúncia que entre data incerta e o dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 13h18min, na rua Alberto Vieira da Cunha, 152, Chácara Maria Francisca, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, guardavam, tinham em cativeiro ou depósito e expunham à venda 64 espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida

permissão, licença ou autorização da autoridade competente, dos quais 5 animais eram de espécies consideradas ameaçadas de extinção.

Consta, ainda, que entre data incerta e o dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 13h18min, na rua Alberto Vieira da Cunha, 152, Chácara Maria Francisca, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, praticaram ato de abuso, maus-tratos, feriram ou mutilaram 64 animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dos quais 13 animais morreram em razão da conduta dos denunciados.

O feito foi desmembrado dos autos nº 1500509-51.2021.8.26.0540, no qual o corréu Bruno já foi julgado.

Recebida a denúncia, o réu João constituiu defensor nos autos (fls. 292-300).

Instaurou-se incidente de sanidade mental, que concluiu pela semi-imputabilidade do réu (fls. 48-53 dos autos nº 0002422-05.2022.8.26.0348).

Na sequência, a Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 325-6).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a absolvição imprópria, ante a inimputabilidade do réu. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de tratamento ambulatorial.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04-5), boletim de ocorrência (fls. 06-10), auto de exibição e apreensão (fls. 31-2), fotografias de fls. 40-3, informações do CRAS PET - Fundação Parque Zoológico de São Paulo (fls. 69-96 e 137-48), laudo pericial das caixas apreendidas (fls. 97-105), laudo pericial das ferramentas (fls. 111-3), laudos periciais dos celulares e máquina do mercado pago (fls. 106-10 e 216-20) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu João permaneceu em silêncio (fl. 20). Sob o contraditório, negou a acusação. Alegou que no dia da abordagem estava no local para jogar bola com o corréu Bruno (mídia digital)

A versão do réu está totalmente isolada do conjunto probatório.

Os guardas civis municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "realizavam patrulhamento pela região dos fatos, quando receberam denúncia anônima, de que local supra, haveria um cativeteiro de aves e animais silvestres, que eram comercializados pelos responsáveis de lá, os quais, segundo informações recebidas deste popular, tinham as seguintes características: um deles, nesta data, estaria trajando bermuda jeans e camiseta branca, medindo cerca de 1,80m de altura, aparentando ter vinte cinco anos de idade; seu parceiro, estaria trajando bermuda, predominantemente preta, camiseta lilás, seria um pouco calvo e aparentaria cerca de 30 anos de idade. Aduz que diante desse informe, de imediato, seguiram em direção ao local indicado, onde puderam observar um indivíduo com tais características, a saber, meio calvo, vestindo uma bermuda em boa parte preta e

camiseta lilás, carregando consigo uma caixa de papelão, sendo que este, ao vê-los e perceber a iminente abordagem, tentou se por em fuga por uma viela ali existente, contudo, foi alcançado e detido, bem como identificado com sendo JOÃO DE ANDRADE DA SILVA. Aduz, igualmente, que submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado sob suas vestes, entretanto, verificaram que dentro da caixa que aquele indivíduo transportava, haviam dois macacos, aparentemente da raça sagui. Explicou que, indagado a respeito, informalmente, JOÃO DE ANDRADE admitiu que em parceria de outro indivíduo, criavam e comercializavam variados animais e aves silvestres. Quanto a este, esclareceu que, tomando por base as características que lhes foram transmitidas pelo denunciante, avistaram-no no interior do veículo GM Cobalt, placas FLF8173, que estava estacionado próximo da referida viela, à espera de JOÃO DE ANDRADE. Também abordado, identificaram-no como sendo BRUNO DE LIMA ISMAEL, que, por sua vez, informalmente, também admitiu a parceria criminosa com JOÃO. Narrou, também, os mencionados guardas municipais, que ao diligenciarem por aquela viela, descobriram o local onde funcionava tal criadouro, vez que, a partir de sua área externa, puderam avistar sacos de ração, parcialmente consumidos. Disse que ao ingressarem no local, logo na entrada, sobre um desses sacos de ração, avistaram uma ave, possivelmente da espécie pássaro preto, morta. Disse ainda que vistoriando o local, descobriram inúmeros (dezenas) de animais silvestres presos em gaiolas minúsculas, dentre eles, outros macacos e iguanas, bem como, algumas variadas espécies da fauna, alguns deles feridos - especialmente outro pássaro preto, que aparentava estar com uma das asas quebrada. Descreveu o local como abafado, úmido e pouco ventilado, entendendo que todas as aves e animais ali mantidos sofriam maus-tratos, seja por essa circunstância, seja pelas diminutas gaiolas que eram mantidos, sejam pelas caixas de papel, lá existentes, com pequenos furos nas laterais, que usavam para transportá-los" (fls. 11-4).

Em juízo, o guarda civil municipal Marcelo reafirmou que recebeu denúncia anônima de um munícipe sobre a comercialização ilegal de animais. Em diligências pelo cativieiro, encontraram um pássaro morto, além de animais acomodados em situação precária, em gaiolas pequenas e com muita sujeira. Informalmente, o responsável pelo local nada disse (mídia digital).

O guarda civil municipal Cláudio, da mesma forma que seu colega de farda, informou que um munícipe apresentou denúncia anônima a respeito dos fatos. Em diligências pelo local, conseguiram abordar os denunciados, ocasião em que eles indicaram o local do cativieiro, onde foram encontrados animais acomodados em gaiolas pequenas, sujas e abafadas. Além disso, apreenderam uma máquina de cartão de crédito utilizada para realizar a comercialização dos referidos animais (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Assim, os crimes descritos na denúncia encontram-se devidamente configurados pelo conjunto probatório colhido na fase administrativa e em juízo.

Os guardas municipais, em exata correspondência com a denúncia anônima, localizaram o réu João e o corréu Bruno, transportando animais em uma caixa, ocasião em que eles indicaram o local do suposto criadouro.

Com eles foi apreendida uma máquina de cartão (fls. 28-9), que esteve cadastrada em nome do corréu Bruno de Lima Ismael, em data compatível aos fatos apurados neste feito, conforme informações obtidas com o Mercado Pago (fls. 167-8), a demonstrar que os réus faziam a comercialização dos animais silvestres, como informado na denúncia anônima.

No mais, pela prova oral colhida e fotografias de fls. 40-3, restou evidenciado que o imóvel era um cativeiro abafado, úmido e pouco ventilado, onde foram resgatados inúmeros animais silvestres, que estavam presos em "gaiolas" apertadas, algumas com pouca comida, além de muita sujeira.

Segundo os pareceres técnicos do Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê - Fundação Parque Zoológico de São Paulo, das 64 espécimes resgatadas, 53 tiveram que ser postas em reabilitação, sendo que 26 apresentavam lesões, 13 tinham "sinais de diarreia", 31 apresentavam "rêmiges gastas" (penas do voo), enquanto 03 morreram, sendo 1 picharro, 1 pássaro-preto e 1 iguana (fls. 69-96).

Posteriormente, foi esclarecido que 13 animais morreram desde o dia do depósito (1/3/2021), em decorrência das condições em que chegaram (lesões); 32 animais foram reabilitados e 17 ainda estão em processo de reabilitação (fls. 137-40).

Relevante também o laudo pericial de fls. 97-105, em que foi constatado: (sic) "uma caixa de papelão de formato retangular, [...] que constituía a embalagem do produto BLENDED SCOTCH WISKHY, da marca aparente de fabricação WHITE HORSE, de dimensões 270mm (duzentos e setenta milímetros) X 100mm (cem milímetros) X 100 (cem milímetros), usada, que aqui veio ter vazia, com recortes em suas faces e parcialmente envolta em segmentos de fita adesiva de cor bege. Internamente foram observadas sujidades de cor marrom. [...] Uma caixa de papelão de formato retangular, [...] que constituía a embalagem do produto LEITE INTEGRAL, da marca aparente de fabricação HÉRCULES, de dimensões 180mm (cento e oitenta milímetros) X 100mm (cem milímetros) X 65 (sessenta e cinco milímetros), usada, que aqui veio ter vazia, com recortes em suas faces. Internamente foram observadas sujidades e penas de aves aderidas à superfície interna das paredes desta caixa."

Portanto, comprovado que o réu tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e que os animais resgatados sofreram maus-tratos, não havendo dúvidas a respeito da prática dos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/98.

Ao contrário do sustentado pela defesa, evidente o dolo daquele que adquire e acomoda os animais nas condições acima narradas.

Caracterizada a causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 29 do mesmo diploma legal, porquanto constatado o aprisionamento de espécies ameaçadas de extinção, notadamente um azulão, uma coruja-orelhuda, duas iguanas e um macaco-prego (cf. fls. 73, 79 e 80).

Da mesma forma, comprovada a majorante do § 2º do art. 32 da Lei dos Crimes Ambientais, já que diversos animais morreram em virtude dos maus-tratos praticados pelo réu, de acordo com os documentos de fls. 69-96 e fls. 137-40.

Ademais, percebe-se que foram vários os crimes dos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/98 praticados cada qual em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, porque nas mesmas condições lugar e maneira de execução o réu manteve diversos animais em cativeiro e praticou maus-tratos. Em caso análogo:

MANTENÇA EM CATIVEIRO DE ANIMAIS DE FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO - materialidade - parecer , o termo circunstanciado e a prova oral confirmaram que eram mantidos em cativeiro espécimes nativos da fauna silvestre, quais sejam, 85 pássaros, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente - insignificância que não pode ser aplicada ao caso. MANTENÇA EM CATIVEIRO DE ANIMAIS DE FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO - autoria - policiais que confirmam a prática delitiva - causa de aumento que deve ser mantida - parcela dos pássaros ameaçados de extinção - dolo demonstrado. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES - materialidade - relatório veterinário , o parecer, o termo circunstanciado e a prova oral confirmaram envolvendo animais silvestres. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES - autoria - policiais que confirmaram a prática delitiva - validade - impossibilidade de se reconhecer a insignificância. PENAS - pena mantida tal como fixada - delito de manutenção em cativeiro no qual incidiu a majorante e maus tratos no qual a pena foi mantida no mínimo - concurso formal - aumento mantido - concurso material entre os delitos - manutenção. REGIME - inicial aberto - manutenção. SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e multa. RESSARCIMENTO - provimento ao recurso ministerial para condenar os acusados a ressarcir os danos causados. (TJSP; Apelação Criminal 0089839-95.2014.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).

Por fim, de rigor a aplicação do cúmulo material entre os dois delitos, autônomos entre si. Note-se:

CRIME AMBIENTAL - Artigos 29, § 1º, inciso III e § 4º, inciso I, por 110 vezes, e 32, caput, c.c. o § 2º, por 66 vezes, ambos da Lei nº 9.605/98 - Autoria e materialidade comprovadas - Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta - Impossibilidade - Hipótese de correção de erro aritmético no cálculo das penas - Concurso material de crimes caracterizado pelas distintas condutas de guardar e ter aves em cativeiro (art. 29) e maus tratos (art. 32) - Réu beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Regime fundamentadamente imposto. Apelo desprovido, com determinação. [...] Nesse particular, conforme bem asseverou a d. Procuradoria de Justiça, foi "corretamente reconhecida a multiplicidade de delitos, ante o grande número de aves mantidas em cativeiro e em situação de maus-tratos. Não se pode considerar os referidos delitos praticados contra animais diversos como crime único, sobretudo por se tratar de sujeitos viventes e sencientes distintos, os quais merecem individualmente proteção" [...] (TJSP; Apelação Criminal 0041183-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022).

"No mais, a defesa pleiteou o reconhecimento do concurso formal entre os dois delitos diversos. Contudo, tal não merece guarida, vez que houve condutas diversas que não se confundem. Manter em cativeiro não se esgota em maltratar e ambas as condutas não necessariamente são praticadas no mesmo contexto e não se confundem, destarte, de rigor o concurso material." (TJSP; Apelação Criminal 0089839-95.2014.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).

Registre-se que, segundo o laudo de sanidade mental (fls.48-53 dos autos dependentes nº 0002422-05.2022.8.26.0348), o réu ao tempo da ação não possuía a

plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de perturbação da saúde mental, sendo considerado semi-imputável e não inimputável como sustentado pela defesa à fls. 361-2.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria, a condenação é medida de rigor.

Passa-se à dosimetria penal.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo as bases no mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção e 10 dias-multa para os crimes previstos no art. 29 da Lei 9605/98 e 03 meses de detenção e 10 dias-multa para os crimes previstos no art. 32 da Lei 9605/98.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, aumenta-se 1/2 à pena do crime do art. 29, diante da causa de aumento do inciso I do § 4º do mesmo dispositivo legal (espécies ameaçadas de extinção), perfazendo 09 meses de detenção e 15 dias multa. Além disso, aumenta-se 1/6 à reprimenda do crime do art. 32, em razão do § 2º do mesmo dispositivo legal (se dos maus-tratos resulta morte do animal), atingindo 03 meses e 15 dias de detenção e 11 dias-multa.

Considerando o concurso formal entre os 64 crimes previstos no art. 29 e outros 64 previstos no art. 32 da Lei 9605/98, majoram-se as reprimendas de cada delito em 1/2, nos termos do art. 70 do Código Penal, totalizando 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e 22 dias-multa e 05 meses e 07 dias de detenção e 16 dias-multa, respectivamente.

Em seguida, considerando a semi-imputabilidade do réu, constatada no laudo pericial de fls. 48-53 dos autos nº 0002422-05.2022.8.26.0348, diminui-se a pena em 1/3 (parágrafo único do art. 26 do Código Penal) – notadamente pela conclusão de que o réu (sic) "apresenta alterações comportamentais decorrentes de disfunção cerebral caracterizada por atitudes pueris, tendência a atos impulsivos, facilidade e tendência em agir por influência de terceiros e prejuízo volitivo. (capacidade em se determinar). Tal sintomas preenchem os critérios para um diagnóstico do transtorno G60.9 CID 10. Podendo ser transcrito para o artigo 26 do código pena brasileiro como perturbação da saúde mental" (fl. 51 do apenso) -, totalizando 09 meses de detenção e 14 dias-multa para o crime do art. 29 e 03 meses e 14 dias de detenção e 10 dias-multa para o crime do art. 32.

Por fim, aplicada a regra do concurso material entre os crimes em comento, somam-se as penas, definindo-se a condenação em 01 ano e 14 dias de detenção e 24 dias-multa.

O regime de inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal.

Por fim, diante do recomendado pelo perito (fl. 52 dos autos nº 0002422-05.2022.8.26.0348) e do disposto no art. 98 do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade pela medida de segurança consistente no tratamento em regime ambulatorial pelo período mínimo de 2 anos.

Considerando o requerimento ministerial de fl. 185, deixo de arbitrar valor mínimo de reparação do dano, nos termos do inciso IV do art. 367 do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 9605/98, ante a ausência de produção de prova nesse sentido, sob o contraditório.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO DE ANDRADE

DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 14 dias de detenção, no regime inicial aberto, e 24 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão, por 13 vezes, no caput c.c. § 2º, ambos do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 51 vezes, no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 59 vezes, no inciso III do § 1º do artigo 29 Lei nº 9.605/98; e, por 5 vezes, no inciso III do § 1º c.c. inciso I do § 4º, ambos do artigo 29, da Lei nº 9.605/98; todos na forma dos artigos 70 e 69 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente no tratamento em regime ambulatorial por período mínimo de 2 anos, com fundamento no artigo 98 do Código Penal.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA